المصنف على اطلاقه ليس مما ينبغي (قوله لظهور جنسها) الاولى لزوم جنسها (قوله يريد كونه) أي حصوله ووجوده (قوله لما تلونا) أي من الآية (قوله ورونا) أي من الحديث وقد ذكرهما أول الباب (قوله لقوله صلى الله عليه وسلم الخ) ولانه نذر بظاهره يمين بمعناه لان مراده المنع فيخير ضرورة قال في البحر بعد نقله اعلم أن هذا التفصيل وان كان قول المحققين ليس له أصل في الرواية لان المذكور في ظاهر الرواية لزوم الوفاء بالمنذور منجزا أو معلقا وفي رواية النوادر يتخير فيهما بين كفارة اليمين وبين الوفاء قال في الخلاصة وبه يفتى فتحصل أن الفتوى على التخيير مطلقا كذا بخط بعض الفضلاء نقله أبو السعود في حاشية الاشباه وأفاد قبله ان التخيير بالنسبة لما لو كان بحج أو صوم أو صدقة يعني أما اذا كان بنحو تعليق طلاق وعتق وايلاء فيقع المعلق فقط ولا تخيير (قوله وحمل على ماذكرناه) اي من النذر المعلق على شرط لا يريد كونه (قوله يحقق تصور الصوم منهيا ضرورة) وذلك لانه اذا كان المنهي عنه لا يتصور من الشخص لا يكون للنهي عنه وجه لانه ليس في مقدوره فلا يقال للمجبوب لا تزن ولا للاعمى لا تبصر لعدم تأتي الفعل المنهي عنه منهما (قوله والنهي لغيره) النهي مصدر بمعنى اسم المفعول ومصدوقه هنا الصوم في هذه الايام ومصدوق الغير الاعراض عن الضيافة والمعنى والمنهي عنه لغيره أي لا لذاته لا ينافي مشروعية ذلك المنهي (قوله لا ينافي المشروعية) اي لا يمنع الصحة كالبيع عند الاذان الاول يوم الجمعة فانه منهي عنه للاخلال بالسعي ومع ذلك اذا عقده يكون صحيحا وليس المراد بالمشروعية أنه مطلوب شرعا فان الصوم هنا منهي عنه ولا يلزم من صحة النذر كونه عبادة يثاب عليها فانه يصح بالعتق وهو ليس بعبادة وضعا بدليل صحته من الكافر والمشترط في صحة النذر كونه بغير معصية ولا يلزمه الثواب ويحتمل أن المراد بالمشروعية كونه مطلوبا شرعا فيثاب عليه ويكون صوم هذه الايام له جهتان جهة امتثال الامر في قوله تعالى وليوفوا نذورهم وهو من هذه الحيثية عبادة يثاب عليها وجهة ايقاعه في هذه الايام اللازم منه الاعراض وهو من هذه الحيثية يكون حراما ونظيره الصلاة في الارض المغصوبة وقد تقدم لصاحب النهر ما يفيد ذلك وقول الشرح بعد قلنا المعصية لمعنى الاعراض عن ضيافة الله تعالى فلا يمنع الصحة يرشد الى المعنى الاول (قوله فصح نذره) أي نذر الصوم في هذه الايام وهو مصدر مضاف الى مفعوله (قوله وفي رواية) هي رواية ابن المبارك عن الامام وبها قال زفر (قوله لا يصح لانه نذر بمعصية) التفت في هذه الرواية الى العارض الذي أوجب النهي والتفت في ظاهر الرواية الى أصله فحكم بالصحة (قوله لمعنى الاعراض) الاضافة للبيان (قوله ولذلك) أي لكون صومها معصية لمعنى الاعراض الخ (قوله امتثالا للامر) أي المأخوذ من النهي فان النهي عن الشئ أمر بضده على ما فيه من الخلاف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامين صوم يوم الاضحى وصوم يوم الفطر كما في الصحيح وفي معجم الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أيام منى صائحا يصيح أن لا تصوموا هذه الايام فانها أيام أكل وشرب وبعال اى وقاع للنساء (قوله لئلا يصير بصومها الخ) علة لوجوب الافطار ويستغنى عنه بقوله ولذلك (قوله عن ضيافة الكريم) أي ولا عذر لمن تلزمه عنها بخلاف ضيافة البخيل

كقوله لله علي أو نذرت لله على صلاة ركعتين (أو معلقا بشرط) يريد كونه كقوله ان رزقني الله غلاما فعلي اطعام عشرة مساكين (ووجد) الشرط (لزمه الوفاء به) لما تلونا ورونا واما اذا علق النذر بما لا يريد كونه كقوله ان كلمت زيدا فلله علي عتق رقبة ثم كلمه فانه يتخير بين الوفاء بما نذره من العتق وبين كفارة يمين على الصحيح وهو المفتى به لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين وحمل على ماذكرناه (وصح نذر صوم) يومي (العيدين وأيام التشريق) لان النهي عن صومها يحقق تصور الصوم منهيا ضرورة والنهي لغيره لا ينافي المشروعية فصح نذره (في المختار) وفي رواية لا يصح لانه نذر بمعصية قلنا المعصية لمعنى الاعراض عن ضيافة الله تعالى فلا يمنع الصحة من حيث ذاته يمنع الصحة من حيث ذاته (و) لذلك (يجب فطرها) امتثالا للامر لئلا يصير بصومها معرضا عن ضيافة الكريم (و) يجب (قضاؤها) لصحة النذر باعتبار الاصل